

حُجِّيَّةُ الظُّهُورِ

الآلية الأصولية لاكتشاف المراد الشرعي
من الدليل اللفظي



- **الأساس اللفظي:** نقطة الانطلاق من النظام اللغوي العام.
- **المسار الأصولي:** تفكيك العلاقة بين الكلمة والقصد.
- **الغاية القطعية:** الوصول إلى مراد الشارع المُلزم.

المعضلة الأصولية في تجاوز المدلول اللغوي إلى القصد الشرعي



الهدف المركزي
الانتقال الحتمي إلى المدلول التصديقي
لمعرفة ما أراده الشارع بدقة.

قصور المدلول التصوري
لا يكفي التفسير اللغوي المجرد
لتحديد الحكم.

تعدد الدلالات
اللفظ الواحد صالح لدلالات لغوية
وعرفية متعددة.

تفكيك الدلالة إلى مرحلتين مترابطتين لتعيين مراد المتكلم

ظهور اللفظ	ظهور حال المتكلم	
الدلالة التصورية.	الدلالة التصديقية.	نوع الدلالة:
المعنى الأسرع انسباقاً إلى الذهن عند سماع اللفظ.	إرادة المتكلم مطابقة لظهور اللفظ (تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت).	الضابطة:
تحديد أقرب المعاني إلى اللفظ لغةً.	إرادة المتكلم لأقرب المعاني اللغوية (وهو حجة أصولياً).	النتيجة:

أصالة الظهور كقاعدة افتراضية حاکمة لتفسير الدليل اللفظي

التعريف المنهجي

اتخاذ الظهور أساساً وحيداً لتفسير
الدليل اللفظي على ضوءه.

الافتراض الحاكم

المتكلم أراد المعنى الأقرب للفظ في النظام
اللغوي العام (أخذاً بظهور حاله).

القاعدة الذهبية

جعل الظهور هو الأصل الحاكم لتفسير أي
إيا دليل شرعي لفظي.

أصالة الظهور

الارتباط الحتمي بين النظام اللغوي العام واكتشاف المراد الجدي

مراد المتكلم

حكم
أصالة الظهور

=

المدلول اللغوي
الأقرب

النتيجة العملية:

لكي نعرف مراد المتكلم، يجب حتماً معرفة المعنى الأقرب للفظ لغةً لنحكم بأنه هو المراد.

الجواب المنهجي:

الصلة وثيقة، لأن أصالة الظهور تحكم بالتطابق التام بينهما.

التساؤل:

لماذا نهتم بالمدلول اللغوي الأقرب إذا كان الهدف هو اكتشاف المراد الجدي؟

البرهان الاستدلالي على ثبوت الحجية وتأسيس الإمضاء الشرعي

المقدمة الأولى (السيرة العملية):

سيرة الصحابة وأصحاب الأئمة قائمة تاريخياً على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذها أساساً للفهم.

المقدمة الثانية (الغياب الردعي):

انعقاد هذه السيرة بمرأى ومسمع من المعصومين دون اعتراض (وإلا لردعوا عنها).

النتيجة القطعية (الإمضاء):

ثبوت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو ما يؤسس لحجيته شرعاً.

الهندسة العكسية لاستنباط الأحكام: من اللفظ إلى التشريع

